

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้แก่นางสาว อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากในขณะที่ยื่น ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว นางสาว อ. มิได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต่อมา นางสาว อ. ได้นำ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาทมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีให้ออกจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว แต่มิได้มีการดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองขอให้ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว และไม่ได้รับหนังสือชี้แจง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้มีประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัดโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อุตธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แต่ไม่ได้มีการพิจารณาอุทธรณ์จนล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อใด กรณีจึงต้องสันนิษฐานว่าได้รับอย่างช้าไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือตามนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ถือว่าได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว คือ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕



ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่สุ่นได้มีคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลโดยรับโอนผู้ฟ้องคดีทั้งสามมาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการเทียบให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ เพื่อขอร้องทุกข์ ให้เทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนใหม่ แต่ยังไม่มีการดำเนินการให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอร้องทุกข์กรณีข้างต้น อันเป็นการขอให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่สุ่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุ่นได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน แต่มิได้มีการแจ้งผลการพิจารณาหรือมีหนังสือชี้แจงใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีย่อมถือได้ว่ามีเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า คณะอนุกรรมการประเมินพนักงานสอบสวนได้มีประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบข้าราชการตำรวจเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีปรับเพิ่มคะแนนการทดสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เห็นชอบให้ปรับเพิ่มคะแนนการทดสอบ ทำให้มีข้าราชการตำรวจผ่านการทดสอบและสมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มเติมจากเดิมอีกจำนวน ๑๘๐ ราย โดยมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย แต่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ มิได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับยศพันตำรวจเอก นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการเลื่อนยศเป็นพันตำรวจเอกตามประกาศ คณะอนุกรรมการฯ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์

๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายู่ระหว่างการสอบถามแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผล การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับคำชี้แจงที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่มีเหตุผลตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๐/๒๕๕๙)

๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๕๒๗ โดยเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากนาง ค. เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา แต่ต่อมา นาย ส. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมได้ยื่นฟ้องนาง ค. และผู้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดเดชอุดม เนื่องจากนาย ล. สามีของนาง ค. ได้นำเอกสารปลอมไปจดทะเบียนรับซื้อฝากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๗ ของตน แล้วนำไปออกเป็นโฉนดที่ดินดังกล่าว ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินระหว่างนาย ส. กับนาย ล. และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ค. ซึ่งศาลจังหวัดเดชอุดมมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายฝากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๗ ระหว่างนาย ส. กับนาย ล. และเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ค. คดีถึงที่สุดโดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดเดชอุดม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกเพิกถอนการจดทะเบียน



โอนที่ดินพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดเดชอุดมได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งในระหว่างฎีกา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไป และศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาฎีกาถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คดีจึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยที่ผลของคำพิพากษาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๔๑ และนิติกรรมการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนไป ดังนั้น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่คดีของศาลจังหวัดเดชอุดมได้ถึงที่สุด จึงเป็นวันที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นและถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี และภายในสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างถนนของเทศบาลนครอุบลราชธานีตามโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำมูล ทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ต่ำกว่าระดับถนนที่สร้างใหม่ และระหว่างการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีดิน หิน ทรายและน้ำไหลทะลักเข้าบ้านชั้นล่างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดความเสียหายแก่ตัวบ้านและทรัพย์สิน ขอให้เทศบาลนครอุบลราชธานีชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือให้เทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาค่าเสียหายให้แก่ตน กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเลือกที่จะใช้สิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดเชยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงมีหน้าที่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามบทบัญญัติข้างต้น คือ ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่หน่วยงานดังกล่าวไม่ได้พิจารณาคำขอและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการขออนุมัติขยายเวลาออกไปอีก ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยอมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายได้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย ยุติเรื่องการขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการจงใจละเมิดสิทธิในการขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย ได้ออกประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจกโฉนดที่ดินรายผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดให้ผู้ที่จะคัดค้าน ให้คัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ คัดค้านการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินย่อมจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวว่ามีผู้ใดคัดค้านการแจกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงควรจะรู้ว่ามี การคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดให้ยื่นคำคัดค้านการแจกโฉนดที่ดินดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เทศบาลเมืองคลองหลวงได้ว่าจ้างให้เอกชนก่อสร้างถนนคอนกรีตในถนนซอยซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๙ ต้น โดยห่างจากขอบทางผิวถนนคอนกรีตประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ตลอดแนวที่ดิน นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงยังได้ก่อสร้างห้องควบคุมเครื่องสูบน้ำและฝาดะแกรงเหล็กบ่อสูบน้ำ ซึ่งในการก่อสร้างและปักเสาไฟฟ้างดังกล่าวได้ดำเนินการรื้อลำเข้ามาในที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ปรับสภาพที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในสภาพเดิม และจัดทำรั้วตลอดแนวที่ดินที่รื้อถอนออกไปให้เหมือนเดิม หากดำเนินการไม่ได้ ก็ให้ชดเชยราคาค่ารั้วใหม่ นั้น แม้ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แล้วว่ามีการก่อสร้างถนนคอนกรีต ปักเสาไฟฟ้า และก่อสร้างห้องควบคุมเครื่องสูบน้ำและฝาดะแกรงเหล็กบ่อสูบน้ำ รื้อลำเข้าไปในที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อจนถึงปัจจุบันถนนคอนกรีตและเสาไฟฟ้ายังคงรื้อลำที่ดินของผู้ฟ้องคดี ส่วนห้องควบคุมเครื่องสูบน้ำและฝาดะแกรงเหล็กบ่อสูบน้ำ คงเหลือเพียงฝาดะแกรงเหล็กบ่อสูบน้ำที่ยังคงรื้อลำ



ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ กรณีจึงต้องถือว่าเหตุแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อเนื่องกันตลอดมาและยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ยังไม่ได้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า เทศบาลตำบลท่าระหัดได้สร้างศาลาพักผู้โดยสารบนไหล่ทางของถนนสายสุพรรณบุรี-บางพลาม้า (ทล.๓๐๓๗) ปิดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าออกที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลท่าระหัดทำการรื้อย้ายศาลาดังกล่าวออกไปไม่ให้เกิดขวางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวมาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ได้มีการสร้างศาลาดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลท่าระหัดได้ปรับปรุงศาลาดังกล่าวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เกิดขวางทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มมากขึ้น จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งให้เทศบาลตำบลท่าระหัดย้ายศาลาหลังดังกล่าวออก แต่เทศบาลตำบลท่าระหัดมิได้ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอีก แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา กรณีจึงเห็นได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีจากกรณีดังกล่าวยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมิได้หมดสิ้นไป จึงมีสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ศาลาพิพาทยังคงตั้งขวางหน้าและปิดบังทางเข้าออกและก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในปัจจุบัน การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๙/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

กรณีกองทัพอากาศฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐบาลันสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดต่อผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศมีคำสั่ง

อนุมติตามความเห็นดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่มิได้มีคำสั่งอนุมติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว จึงยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งหากพ้นกำหนดที่ระบุไว้ในคำสั่งแล้ว ไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล การที่ผู้ฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกร้องทางหนี้ อันเป็นการกระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น ระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องคดีนี้จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในกำหนดสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๓/๒๕๕๘)

๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม

กรณีฟ้องว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อยายเวลาการบังคับใช้



มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องต่อไปอีก ๓ ปี สำหรับการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖.๙๐๐๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า กระบวนการไต่สวนก่อนออกประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าบล็อกแก้วต้องแบกรับต้นทุนของราคาสินค้าเกินความจำเป็นจากภาษีศุลกากร ไม่สามารถดำเนินการขายสินค้าได้อย่างเสรี ทำให้ผลประโยชน์การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และต้องหาเงินทุนหมุนเวียนด้วยการกู้ยืมทำให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนั้น เมื่อปรากฏว่าประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วจากต่างประเทศ ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงการออกประกาศดังกล่าวในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ หรืออย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากเนื้อหาของสาระของประกาศดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า ปลัดกระทรวงแรงงานและประธานกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาผู้รับจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานราชการได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เนื่องจากต้นทุนการทำงานในส่วนของค่าแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนเข้าทำสัญญาจ้าง โดยมีได้มีการชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ (ฉบับที่ ๗) ที่มีผลเป็นการแก้ไขประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ (ฉบับที่ ๖) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๑/๒๕๕๘)

๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ของผู้ฟ้องคดี และอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ ยกเลิกการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษไม่ได้แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรง แต่กลับนำมติดังกล่าวไปฝากไว้ที่อำเภออุบลราชธานี และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปลัดอำเภออุบลราชธานีได้ฝากมติดังกล่าวไปกับผู้ใหญ่บ้าน โดยแจ้งให้นำมติดังกล่าวไปแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า ได้มีการแจ้งคำสั่งทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงมติดังกล่าวเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๐/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย ทำการรังวัดที่ดินเพื่อดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงรูกกล้าที่ดิน น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และต่อมาได้มีการประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย เรื่อง การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโดยมีอาณาเขตตามที่มีการรังวัดไว้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศฉบับพิพาท และระงับการดำเนินการเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงตามประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำคัดค้านการรังวัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่รูกกล้าที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๐/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา มาจากน้องสาวของผู้ฟ้องคดี เมื่อมีการสำรวจรังวัดที่ดินแปลงถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือครองที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ในที่ดินแปลงเลขที่ ๒ กลุ่มที่ ๖๘๓๓ บ้านหนองรี หมู่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๒ ดังกล่าว ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีลดน้อยลงหรือขาดหายไป อันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทำการรังวัดปักหลักเขตและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิถือครองให้ถูกต้อง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข สำหรับที่ดินแปลงเลขที่ ๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แล้ว จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีต้องรู้หรือควรรู้แล้วว่า ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้นมีเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อมาจากน้องสาว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดปักหลักเขตและออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ต้องยื่นฟ้องคดีข้อหานี้ภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยอ้างว่า มีข้อผิดพลาดในการเฉลยข้อสอบ ส่งผลให้คะแนนรวมคลาดเคลื่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง ตามประกาศลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ต้องได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดชดเชยค่าเสียหายสำหรับเงินเดือนตั้งแต่สอบได้เป็นเวลา ๔ ปี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้อง



ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๖/๒๕๕๓ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในมูลเหตุนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๘๖/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากคำสั่งดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มูลเหตุในการฟ้องคดีนี้มาจากการที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวอย่างช้าภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนได้รับความเสียหายและประสงค์จะให้มีการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี้ ก็ชอบที่จะมีคำขอมาพร้อมกับคำฟ้องที่ได้ยื่นฟ้องไว้หรือยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไปยังที่อยู่เดิมของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจจึงมีมติไม่รับวินิจฉัยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากยื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มูลเหตุของคดีนี้เกิดจากการที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ ไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี



ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดของคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเกินสิบปีนับแต่วันมีเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๕๔/๒๕๕๘)

๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องให้ออกจากงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด จึงเรียกร้องเงินกู้ที่ยังค้างชำระคืนจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และได้ฟ้องดำเนินคดี ซึ่งศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้แก่สหกรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญจึงได้มีหนังสือขอรับความช่วยเหลือจากนายทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ แต่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ มีหนังสือชี้แจงว่า กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสามัญได้จัดตั้งขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ระงับกองทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงอุทธรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่รับอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าการกระทำของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ ไม่กำกับให้สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินสุทธิตามสัญญาเงินกู้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือชี้แจงจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๒ เมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องฟ้องคดีภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่

๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งเกษตรกรรายอื่นซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับโรงงานสุราในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมของบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุราของโรงงานสุราดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุรานั้นจะมีการรั่วซึมมานานแล้ว โดยได้เพิ่มความรุนแรงและชัดเจนเมื่อเกิดกรณีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ๒๕๔๖ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖ ร้องเรียนต่อกรมสรรพสามิต และได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่น้ำกากส่าสุราที่รั่วซึมเข้าไปในที่ดินสวนมะม่วงของผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีอยู่จนทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องตลอดมาจนถึงวันฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ จึงถือได้ว่าเป็นการยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องและคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ให้แก่ราษฎร รุกกล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องมาเป็นครั้งที่สอง เพื่อขอให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีในผลแห่งการละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ไม่กำกับดูแลข้าราชการในสังกัดปล่อยให้มีการออก น.ค. ๓ ฉบับพิพาท การยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องครั้งที่สองนี้จึงเป็นการเสนอข้อหาใหม่และตัวบุคคลผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ต่อศาล ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเป็นครั้งแรกต่อศาลในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในเรื่องนี้อย่างช้าในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องมาเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๔/๒๕๕๘)



กรณีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้แก่นางสาว อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในขณะที่ยื่น ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว นางสาว อ. มิได้ประกอบอาชีพเกษตรกร และต่อมา นางสาว อ. ได้นำ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาทมาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องขับไล่ผู้ฟ้องคดีให้ออกจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว แต่มิได้มีการดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ขอให้ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ฉบับพิพาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการฟ้องคดีที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยและมีเอกสารทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ่ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ยื่นคำร้องขอลงรายการสัญชาติไทยต่อนายอำเภอแจ้ห่มเพื่อเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) และลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน แต่นายอำเภอแจ้ห่มละเลยไม่เพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้านตามคำร้องขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการปกครองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสอง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายอำเภอแจ้ห่มได้รับคำร้องดังกล่าวในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองได้ยื่นคำร้องต่อนายอำเภอแจ้ห่มในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ และผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากนายอำเภอแจ้ห่ม ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองชอบที่ยื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองยื่นฟ้องข้อหานี้ต่อศาลในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๐/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประเทศอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างศึกษา ขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ และให้เบิกจ่ายเงินเดือนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่า วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ ถึงการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้บรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างศึกษา อันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๓/๒๕๕๘)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสอบสวนนานถึง ๑๓ ปี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยตามคำสั่งดังกล่าว แต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แจ้งผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเพิ่มความผิดฐานละเมิด โดยขอให้ชดเชยค่าเสียหายจากกรณีการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการแจ้งผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ตามเอกสารประกอบคำฟ้องเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผ่านเลขานุการตำรวจแห่งชาติ) ขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยดังกล่าว แต่ไม่ได้รับคำตอบ



เหตุแห่งการฟ้องคดีในความผิดทางละเมิดอันเกิดจากการละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงเกิดเมื่อล่วงพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการดำเนินการทางวินัยดังกล่าว คือ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดอย่างช้าภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมต่อศาลในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๘/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลได้ใช้สิทธิยื่นเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่จนระยะเวลาล่วงพ้นไปกว่า ๙๐ วันแล้วนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอยยังมิได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่ที่ไม่เบิกจ่ายเงินตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลตำบลหนองสอยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอยมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าวดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ละเลยต่อหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในอัตราร้อยละ ๒ ของเงินเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และให้มีการตรวจสอบสิทธิข้าราชการทุกคนที่อยู่ในข่ายพึงได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากได้มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบว่าจะเปรียบเทียบข้างต้นกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นควรให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นวันที่มีการปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบฉบับนี้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทราบหนังสือเวียนดังกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ขอให้ทบตันคดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๒/๒๕๕๔)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติแก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มดังกล่าวตามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำระเงินส่วนที่ขาดไปนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการจนถึงวันฟ้องคดี และให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินบำนาญตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง นั้น อย่างช้าที่สุด ผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้ว่ามิได้มีการจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำนาญปกติเป็นครั้งแรกนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งก็คือวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามข้อ ๒๙ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๕๔)



กรณีพิพาทตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

กรณีฟ้องว่า กรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาง ว. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีผู้ใดนำเงินมาชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นาง ว. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นช่องทางให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. ผู้ส่งออกสินค้ากระทำการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นเหตุให้ทางราชการและผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีออกบัตรภาษีตามคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. และมีการวางฎีกาเบิกตามมูลค่าบัตรภาษีแล้วทุกฉบับ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์และเป็นวันที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้นาง ว. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นาง ว. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้กรมบัญชีกลางจ่ายบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทของนาง ว. กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงความตายของนาง ว. ในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงความตายของนาง ว. ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นาง ว. กระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของนาง ว. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๘/๒๕๕๘)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัด สายนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่-หัวไทร-ระโนด ตอนนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่-หัวไทร ในท้องที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอรัตนบุรี อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรมทางหลวง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตาม

สารบัญญัติการจดทะเบียนของ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๒ ว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นทางหลวงสายนครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน ซึ่งผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๔ (นครศรีธรรมราช) มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ เป็นเงินจำนวน ๓,๓๕๖ บาท ซึ่งสัมพันธ์กับสารบัญญัติการจดทะเบียนของ น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๒ ที่ได้มีการจดทะเบียนแบ่งหักเป็นเขตทางหลวง ประทับตราลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ แม้กรมทางหลวงจะเข้ามาเริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณีก็ต้องถือว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๖ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๑/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับ เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๓๕๓.๑๓ บาท โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเงิน ช.ค.บ. ที่จ่ายไปเกินสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการคืนเงินและไม่ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยเพื่อเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงิน ช.ค.บ. ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๔/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้รับความเสียหายจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การขอยกเว้นภาษีนำเข้า เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม สำหรับวัตถุดิบอาหารที่นำมาผลิตเนื้อไก่



และเปิดสตเพื่อส่งออกในช่วงวิกฤตไข้หวัดนก ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินจากผลกระทบความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในมีหนังสือลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถนำเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปใช้เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุแห่งภัยพิบัติไข้หวัดนกปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ห้ามนำเงินกองทุนรวมไปช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัติ อันเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นต่อศาลในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๙/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ดำเนินการพิจารณาหรือมีคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จตกทอดของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดก มีเพียงหนังสือแจ้งว่า เอกสารหลักฐานของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายบำเหน็จตกทอด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถจ่ายบำเหน็จตกทอดส่วนที่กันให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกได้ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อใด แต่การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก็เป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๕๘)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

๑) กรณีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้าง

กรณีฟ้องว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ก่อสร้างเขื่อน ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้าและส่วนประกอบในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น โดยมีธนาคาร ย. เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. ได้กระทำความผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้เรียกให้